

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1843/2532

นายสุรัชย์ ตูลาภรณ์

โจทก์

นายทวี จีรวงศ์วาณิชย์ กับพวก

จำเลย

นายจ๊ับโป้ แซ่จิ้ว จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 290,000 บาท  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 จนกว่า  
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 2 ไม่นำ  
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 86,87)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยที่ 2 ก็  
ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยที่  
2 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

---

ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยที่ 2 ก็  
ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยที่  
2 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ